WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

Wykonanie i utrzymanie stron internetowych

Obowiązują od dnia 17 września 2026 r. · wersja 2026-09-17

Niniejsze Warunki Szczegółowe stanowią integralną część Umowy zawieranej na podstawie Regulaminu świadczenia usług Impulseo sp. z o.o. Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie. W razie sprzeczności z Regulaminem pierwszeństwo mają niniejsze Warunki Szczegółowe (§2 ust. 2 Regulaminu).

§1. Przedmiot i charakter prawny

1. W ramach usługi Wykonawca świadczy:

a) zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej;

b) obsługę techniczną oraz bieżące utrzymanie strony na serwerze Wykonawcy, obejmujące również **wdrożenie strony**, to jest jej uruchomienie pod docelowym adresem internetowym wraz z konfiguracją serwera i certyfikatu SSL.

2. Jeżeli Oferta nie obejmuje obsługi technicznej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pliki strony w postaci umożliwiającej jej samodzielne uruchomienie, w formie archiwum przesłanego na adres e-mail Zamawiającego albo udostępnionego do pobrania. Wdrożenie strony, zapewnienie serwera, domeny i certyfikatu oraz dalsze utrzymanie należą wówczas do Zamawiającego; Umowa nie obejmuje pomocy przy uruchomieniu strony w infrastrukturze Zamawiającego ani u innego dostawcy.

3. Zakres usługi, w tym liczbę podstron i wchodzące w jej skład elementy, określa Oferta.

4. Do postanowień dotyczących wykonania strony stosuje się przepisy o umowie o dzieło (art. 627 i nast. Kodeksu cywilnego), a do postanowień dotyczących hostingu i utrzymania strony - przepisy o świadczeniu usług (art. 750 w zw. z art. 734 i nast. Kodeksu cywilnego).

5. Obsługa techniczna i utrzymanie strony stanowią **Usługę Ciągłą** w rozumieniu §7 Regulaminu.

§2. Termin wykonania

1. Wykonawca wykona stronę w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia, w którym łącznie nastąpią: (a) zawarcie Umowy, (b) zapłata wynagrodzenia albo jego części płatnej przy składaniu Zamówienia, oraz (c) dostarczenie przez Zamawiającego kompletu Materiałów. **Bieg terminu rozpoczyna się od spełnienia ostatniego z tych warunków.**

2. Za dzień wykonania uznaje się dzień udostępnienia strony Zamawiającemu do odbioru zgodnie z §3, a w przypadku, o którym mowa w §1 ust. 2 - dzień przekazania Zamawiającemu plików strony.

3. Jeżeli Wykonawca skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w §6 ust. 2b lit. a Regulaminu (wykonanie na podstawie publicznie dostępnych informacji i materiałów zastępczych), strona podlega odbiorowi zgodnie z §3.

§3. Odbiór

1. Po wykonaniu strony Wykonawca udostępnia ją Zamawiającemu do odbioru, a w przypadku, o którym mowa w §1 ust. 2 - przekazuje pliki strony.

2. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza ewentualne uwagi. Brak uwag w tym terminie oznacza odbiór bez zastrzeżeń.

3. Umowa obejmuje jedną rundę poprawek w ramach zakresu określonego w Ofercie. Zmiany wykraczające poza ten zakres wymagają odrębnego ustalenia i wynagrodzenia.

§4. Prawa autorskie i licencja

1. Zamawiający może korzystać ze strony internetowej po zapłacie całości wynagrodzenia.

2. Z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieoznaczony na korzystanie ze strony internetowej na następujących polach eksploatacji:

a) utrzymywanie i udostępnianie strony w internecie;

b) wyświetlanie, odtwarzanie i publiczne udostępnianie strony w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

c) wprowadzanie strony do pamięci serwerów i komputerów;

d) wykorzystywanie strony w działalności Zamawiającego, w tym w celach informacyjnych i marketingowych;

e) dokonywanie modyfikacji, przeróbek i opracowań strony oraz korzystanie z nich (prawa zależne).

3. Licencja nie obejmuje prawa do odsprzedaży strony ani udzielania dalszych licencji (sublicencji). Materiały dostarczone przez Zamawiającego pozostają jego własnością.

4. Uprawnienie Wykonawcy do prezentowania wykonanej strony w portfolio określa §9 ust. 4 Regulaminu.

§5. Obsługa techniczna i utrzymanie

1. W ramach opłaty za obsługę techniczną Wykonawca zapewnia:

a) hosting strony na swoim serwerze;

b) utrzymanie sprawności technicznej strony, aktualizacje oraz kopie zapasowe;

c) drobne poprawki techniczne;

d) certyfikat SSL zapewniający szyfrowaną transmisję danych (protokół HTTPS) wraz z jego odnawianiem przez okres świadczenia obsługi technicznej;

e) rejestrację i utrzymanie jednej domeny internetowej na zasadach określonych w ust. 3.

2. Obsługa techniczna nie obejmuje znaczących zmian treści, dodawania podstron ani rozbudowy strony. Czynności te wymagają odrębnego ustalenia.

3. **W ramach opłaty za obsługę techniczną Wykonawca rejestruje i utrzymuje jedną domenę internetową na potrzeby strony Zamawiającego oraz ponosi koszt jej rejestracji i przedłużania przez okres świadczenia obsługi technicznej. Abonentem domeny jest w tym czasie Wykonawca.** Dotyczy to domen w standardowej cenie rejestratora; koszt domeny o podwyższonej cenie (domena premium) oraz koszt każdej kolejnej domeny ponosi Zamawiający. Zamawiający może również zapewnić własną domenę — pozostaje ona wówczas jego domeną, a Wykonawca konfiguruje ją wyłącznie na potrzeby strony. W przypadku, o którym mowa w §1 ust. 2, domenę zapewnia Zamawiający we własnym zakresie.

4. **Świadczenie obsługi technicznej rozpoczyna się z dniem wykonania w rozumieniu §2 ust. 2, to jest z dniem udostępnienia strony Zamawiającemu do odbioru; od tego dnia liczony jest również pierwszy okres rozliczeniowy** w rozumieniu §7 ust. 2 Regulaminu. Do rozliczania, przedłużania, zmiany wysokości opłaty oraz wypowiedzenia stosuje się §7 Regulaminu.

4a. **Po upływie okresu wskazanego w Ofercie Umowa w zakresie obsługi technicznej przechodzi w czas nieokreślony** (§7 ust. 4 Regulaminu) i jest rozliczana w kolejnych okresach miesięcznych, w dotychczasowej wysokości. Każda ze Stron może ją wówczas wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Strona pozostaje przez ten czas utrzymywana bez przerwy, a Zamawiający nie musi pamiętać o przedłużaniu usługi.

5. Wstrzymanie świadczenia, o którym mowa w §7 ust. 6 Regulaminu, polega na zawieszeniu działania strony do czasu uregulowania należności.

6. Po zakończeniu Umowy w zakresie obsługi technicznej, pod warunkiem uregulowania wszystkich należności, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże mu eksport plików strony oraz przeniesie na niego prawa do domeny, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. **Od dnia przeniesienia koszt przedłużania domeny ponosi Zamawiający.** Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żądania w terminie 30 dni od zakończenia Umowy w tym zakresie, Wykonawca nie ma obowiązku dalszego utrzymywania domeny.

§6. Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu obsługi technicznej i utrzymania strony ograniczona jest do wysokości miesięcznej opłaty za obsługę techniczną, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w §8 ust. 3 Regulaminu. Wykonawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności strony w zakresie zależnym od zewnętrznego dostawcy serwera.

2. Poza okolicznościami wskazanymi w §8 ust. 4 Regulaminu Wykonawca nie odpowiada również za wygaśnięcie certyfikatu SSL z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub dostawcy zewnętrznego oraz za zmiany w przeglądarkach i systemach po dacie odbioru strony.

§7. Rezygnacja

1. Wykonawca przystępuje do prac projektowych niezwłocznie po przyjęciu Zamówienia, niezależnie od dostarczenia Materiałów.

2. Zamawiający może zrezygnować z Umowy przed ukończeniem strony. Jeżeli rezygnacja wpłynie przed rozpoczęciem prac, Wykonawca zwraca całość otrzymanej płatności. Jeżeli prace zostały już rozpoczęte, Wykonawcy należy się umówione wynagrodzenie pomniejszone o to, co zaoszczędził z powodu niewykonania strony (art. 644 Kodeksu cywilnego); na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawia rozliczenie.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają prawu odstąpienia, o którym mowa w §11 ust. 1 i 2 Regulaminu - w razie odstąpienia rozliczenie następuje zgodnie z §11 ust. 2 lit. a Regulaminu.

§8. Dane osobowe

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w §10 ust. 2 Regulaminu i Załączniku nr 1 do Regulaminu, obejmuje w zakresie niniejszej usługi dane zwykłe osób korzystających z formularzy i funkcji strony - w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości.

2. Czas przetwarzania odpowiada okresowi świadczenia obsługi technicznej.